

1500130-98.2022.8.26.0274

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO

Comarca: Itápolis

Foro: Foro de Itápolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 22/07/2022

... o abordaram em razão da prática de tráfico de drogas ou do delito de porte de entorpecentes para uso próprio.

Cabe destacar que, em quaisquer delitos, a palavra da vítima possui grande validade como elemento de convicção, mormente quando respaldada por outros elementos de prova, como se dá no caso dos autos. Ademais, não restou evidenciado que o(a) ofendido(a) e a(s) testemunha(s) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itápolis

Foro de Itápolis

1ª Vara

Avenida dos Amaros, nº 800, Itapolis - SP - cep 14900-000

1500130-98.2022.8.26.0274 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500130-98.2022.8.26.0274

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERIVELTON MAXIMIANO

Prioridade Idoso

Juiz de Direito: Dr. VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra ERIVELTON MAXIMIANO, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a conduta tipificada no artigo 157, caput, c/c artigo 61, inciso II, "h", ambos do Código Penal. Narra a inicial acusatória que, no dia 17 de março de 2022, por volta das 8h30, o denunciado subtraiu, para si, mediante violência exercida contra Antonia Tafuri Biancatelli, maior de sessenta anos de idade, coisa alheia móvel, consistente em uma bolsa contendo cinquenta reais em espécie, conforme auto de exibição e apreensão de fls.18/19 (fls. 117/118).

Denúncia recebida em 07 de abril de 2022, conforme decisão de fls. 125/126.

Devidamente citado(a), o(a) réu apresentou resposta escrita às fls. 129/140.

Inexistentes os motivos legais que ensejam a absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram colhidas as declarações da ofendida, inquiridas três testemunhas arroladas pela acusação, sendo, em seguida, interrogado o acusado. Após, o(a) representante do Ministério Público e o(a) defensor apresentaram alegações finais orais.

Os autos me vieram conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1. Das preliminares

1. Não foram arguidas preliminares nas alegações finais defensivas.

II.2. Do mérito

1. Analisando as alegações das partes, bem como os elementos de prova colhidos nos autos, verifico que o Ministério Público obteve êxito na comprovação dos fatos constitutivos da pretensão acusatória.

2. Nos termos do artigo 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Ao Ministério Público incumbe o ônus de comprovar os fatos constitutivos de sua pretensão. Ou seja, deverá provar a tipicidade, a autoria, as qualificadoras, agravantes, causas de aumento de pena e o elemento subjetivo do tipo (dolo). Em suma, “Toda informação que deponha contra o réu deve ser objeto de prova pelo acusador (público ou particular)” (FREITAS, Jayme Walmer de; SILVA, Marco Antônio Marques da. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 270). Por seu turno, a defesa possui o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão acusatória. Em outros termos, deverá demonstrar as excludentes de tipicidade, de ilicitude e de culpabilidade, causas de extinção da punibilidade, privilégios, atenuantes, causas de diminuição de pena, etc. Em suma, incumbe-lhe demonstrar a existência de circunstâncias que impliquem em atenuação da pena ou na concessão de benefícios penais.

Cumprе ressaltar que o indício, espécie de prova indireta, é, sim, suficiente para a prolação de um decreto condenatório. Conforme esclarece Guilherme de Souza Nucci, “o indício é um fato secundário, conhecido e provado, que, tendo relação com o fato principal, autorize, por raciocínio indutivo-dedutivo, a conclusão da existência de outro fato secundário ou outra circunstância. É prova indireta, embora não tenha, por causa disso, menor valia” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 632).

3. A materialidade delitiva foi comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência (fls. 15/17), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 18/19 e 24), pelas imagens das câmeras de vigilância (fls. 20/23), pelo auto de exame de corpo de delito (fls. 58/59), pelas fotografias tiradas na Delegacia de Polícia (fls. 60/65) e pelas demais provas encartadas nos autos.

4. A autoria é incontroversa.

Conforme narrado na denúncia, no dia 17 de março de 2022, por volta das 08h30, na Rua Pero Neto, 154, centro, nesta comarca de Itápolis, o denunciado ERIVELTON MAXIMIANO subtraiu, para si, mediante violência exercida contra Antonia Tafuri Biancatelli, maior de 60 (sessenta) anos de idade, coisa alheia móvel, consistente em uma bolsa contendo R\$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie.

Segundo apurado, no dia dos fatos o denunciado caminhava pela via pública quando, ao ver a vítima, dela se aproximou e, mediante violência, puxou a bolsa que ela levava a tiracolo, fazendo-a cair ao solo, o que lhe causou lesões nos joelhos. Em seguida, o denunciado fugiu. A vítima pediu socorro a pessoas que passavam pelo local. A Polícia Militar foi acionada e, com base nas informações fornecidas por uma testemunha, localizou e prendeu o denunciado em flagrante.

Vejamос.

O acusado ERIVELTON MAXIMIANO, ao ser interrogado na fase policial, sustentou que “passou a noite usando drogas e, nesta manhã queria comprar mais drogas, pois estava com abstinência. Que ao avistar uma idosa caminhando próximo ao antigo Campo do Oeste, resolveu subtrair a bolsa dela, a qual trazia pendurada no ombro. Que, em certo momento viu que aquela mulher agachou-se e se aproximou, pegou a alça da bolsa e puxou, conseguindo tirar a bolsa. Que em seguida pegou o dinheiro que estava na bolsa, num total de setenta reais e deixou o local. Logo após foi parado

por um homem em uma camionete, mas disse aquele homem que não tinha roubado ninguém e foi embora. Que quando subtraiu a bolsa não sabe dizer se chegou a derrubar a vítima. Que, de posse do dinheiro, comprou uma parte em droga, sobrando cinquenta reais, dinheiro este que foi apreendido pela polícia. Quanto a sua prisão, responde que estava dentro do 'Ginásio', ao lado do bairro Jd,. Esperança, quando foi detido pelos militares, momento em que tentou fuga, mas não conseguiu devido a ação dos policiais. Que, indagado sobre a bermuda que usava no momento que cometeu o crime, respondeu que tirou e jogou-a em um terreno, não sabendo onde" (sic) (fl. 12 - grifo meu).

Na audiência de instrução e julgamento, o denunciado ERIVELTON MAXIMIANO confessou a autora delitiva. Sustentou que estava há duas noites sem dormir por estar usando crack. Costumava pedir dinheiro para comprar drogas. Avistou a vítima próxima ao Supermercado Campestre e, como "estava na fissura" puxou a bolsa da ofendida enquanto ela estava se abaixando. Não percebeu que ela havia ido ao solo. Dos R\$ 70,00 que estavam na carteira, o depoente usou R\$ 20,00 para comprar 2 pedras de crack, sobrando R\$ 50,00. Em seguida foi abordado pelos policiais.

A vítima ANTONIA TAFURI BIANCATELLI, ao ser ouvida na fase policial, narrou que "estava retornando da podóloga e, quando estava subindo a sarjeta defronte de sua casa ocorreu que uma pessoa desconhecida puxou a bolsa que levava a tiracolo, fazendo com que a declarante caísse de joelhos, machucando o próprio joelho esquerdo e o pé direito. Ao que estava caída o autor fugiu rapidamente e só viu que era uma pessoa masculina, de cor branca. Passava um senhor de caminhonete e contou para ele do roubo, tendo saído a procura do autor, no entanto retornou dizendo que não avistou ninguém suspeito. Logo depois chegou outro rapaz e viu o estado da declarante, sangrando, para o qual também contou sobre o roubo, e este acionou a polícia. Aí os policiais a levaram para o hospital e depois a trouxeram para cá. Que não tem condições de reconhecer o autor do roubo porque não chegou a vê-lo, já que a surpreendeu pelas costas e depois fugiu antes que pudesse se levantar. Quanto a bolsa subtraída a declarante diz que foi jogada numa casa perto de onde mora e a pessoa a conhecia, tendo devolvido a bolsa para a declarante. Que sentiu falta apenas do dinheiro, na quantia de R\$110,00. Que os policiais conseguiram reaver cinquenta reais, cujo montante já lhe foi entregue" (sic) (fl. 09 - grifo meu). Em juízo, a ofendida ANTONIA TAFURI BIANCATELLI sustentou que tem 85 anos de idade. Na data dos fatos, ao atravessar a rua para entrar em sua casa, alguém a empurrou e a derrubou na guia da sarjeta. Não viu o rosto do autor do fato. Em razão da queda, bateu o joelho e o tornozelo, tendo sido conduzida para o hospital. O autor do fato abandonou a bolsa nas proximidades e levou R\$ 110,00 que havia na carteira. Do referido montante, a polícia conseguiu recuperar R\$ 50,00. Não viu o assaltante. Há uma câmera em frente da sua casa. O autor do fato puxou a bolsa e empurrou a depoente.

A testemunha ELIVELTON FAGNER SCOLA, em solo policial, disse que "nesta manhã, passando pelo local dos fatos, se deparou com uma mulher caída no chão e havendo ao lado um rapaz que estava subtraindo a bolsa dela. Não chegou a ver o momento do empurrão, mas viu ela caída e um rapaz arrancando da posse dela uma bolsa. Ao ver a cena, o depoente engatou a marcha ré em seu veículo e foi atrás daquele rapaz. Chegou a perdê-lo por pouco tempo de vista, e foi justamente aí que ele se desfez da bolsa. Conseguiu localizá-lo rapidamente e o abordou e o questionou sobre o roubo. Esse rapaz a princípio teria negado o furto da bolsa e ele chegou a erguer a camiseta e baixar a bermuda, nada localizando com ele, mas tem o depoente a certeza de que ele pegou a bolsa. Deixou o rapaz sair e telefonou para a Polícia Militar, fornecendo ao Policial PLASTINA todas as informações sobre as características dele, inclusive roupas. Soube posteriormente que o Policial PLASTINA teria localizado o autor e o apresentado ao Plantão Policial. O depoente informa que o Policial PLASTINA lhe exibiu várias fotografias e dentre elas reconheceu o autor roubo, que soube se chamar ERIVELTON" (sic) (fl. 07 - grifo meu).

Ao ser inquirida na audiência de instrução e julgamento, a testemunha ELIVELTON FAGNER SCOLA sustentou que estava passando pelo local do fato quando viu o autor do fato empurrando a vítima e saindo correndo com a bolsa dela. Ele se livrou da bolsa logo adiante e levou o dinheiro que estava no interior do referido objeto. O

depoente perseguiu o autor do fato em seu carro por um tempo e chegou a conversar com ele. A pessoa que estava na fotografia que lhe foi exibida pela polícia era a mesma que praticou o assalto. Realizado o reconhecimento fotográfico em juízo, o depoente afirmou que o acusado é aquele que estava segurando a placa com o numeral 3, porém não tem certeza.

A testemunha JOSÉ LUCIANO PLASTINA, policial militar, em solo policial, disse que “na manhã de hoje, tomou conhecimento de que uma senhora estava caminhando pela rua Pero Neto, quando um indivíduo roubou o dinheiro dela, deixando-a com ferimentos. Que foram até a casa da vítima, uma idosa, e ela apresentava escoriações. Naquele momento, ali chegou Elivelto (testemunha), o qual disse que tinha visto o autor do roubo e era o mesmo que tinha subtraído a carteira de um homem, em frente à igreja. Que, de imediato saiu a procura do suspeito Erivelton (autor), vez que sabia ter sido ele o autor do furto a que se referia aquela testemunha. Que, localizou Erivelton no Ginásio de Esportes, localizado na entrada do bairro Vila Esperança. Erivelton, ao perceber a presença do depoente e seu colega tentou fugir, bem como agredi-los, tendo o depoente torcido o joelho da perna esquerda, na abordagem. Por fim, Erivelton foi preso e, em poder dele, apreendido a importância de cinquenta reais. Erivelton confirmou que aquele dinheiro tinha roubado a senhora, ora vítima. Que deu voz de prisão a Erivelton” (sic) (fl. 03 – grifo meu).

Ao ser inquirida na audiência de instrução e julgamento, a testemunha JOSÉ LUCIANO PLASTINA, policial militar, sustentou que no dia dos fatos receberam um chamado narrando que uma senhora teria sofrido um roubo perto do Campo do Oeste, tendo o denunciante passado as características do autor do fato. Em patrulhamento, conversaram com a vítima, que estava com ferimentos. Saíram em patrulhamento atrás da pessoa com as características que lhes foram passadas e encontram o acusado no ginásio de esportes usando drogas na companhia de outras pessoas. O réu resistiu à prisão e tiveram que entrar em luta corporal com ele e com os outros indivíduos que lá estavam. No hospital o réu confessou o roubo e afirmou ter adquirido a droga que estava usando com o dinheiro subtraído. O réu é conhecido nos meios policiais pela prática de roubos contra pessoas idosas.

A testemunha KLEBER BARIZON RIGONATTO, policial civil, em solo policial, disseram que “é chefe dos investigadores desta Unidade. Na manhã de hoje, tomou conhecimento da ocorrência do roubo, tendo como vítima uma idosa. Que, de imediato conversou com a vítima para ela passar alguns detalhes do crime, principalmente do local exato do fato, tendo ela indicado. Que, saiu em diligência a procura de câmeras que pudessem ter captado a ação do autor. Que, localizou uma câmera e solicitou as imagens ao morador daquela casa, que de pronto foi atendido. Que, assistindo as imagens pôde ver a vítima caminhando pela Rua Pero Neto e, logo atrás, passou Erivelto, também caminhando. A ação dele não foi flagrada pelas câmeras. Que, logo após, Policiais Militares conseguiram prender Erivelton, o qual confessou o crime e em poder de que foi apreendido a importância de cinquenta reais, produto do roubo. Que, quando Erivelton foi apresentado nesta Unidade, o depoente viu que ele havia trocado de shorts, vez que, na imagem, ele estava usando shorts de cor vermelha. Que indagou Erivelton sobre a roupa e ele afirmou ter trocado e jogado o shorts de cor vermelha, mas não indicou onde. Que Erivelton já está sendo investigado por prática de crimes semelhantes ocorrido nesta cidade” (sic) (fl. 06 – grifo meu).

Ao ser inquirida na audiência de instrução e julgamento, a testemunha KLEBER BARIZON RIGONATTO, policial civil, sustentou que a vítima, uma pessoa idosa, foi surpreendida na via pública pelo réu, que arrebatou a bolsa que estava tiracolo da ofendida. A vítima foi ao solo e machucou os membros inferiores. O acusado confessou a prática delitiva na Delegacia de Polícia. De acordo com o acusado, ele teria gastado parte do dinheiro subtraído com a aquisição de drogas. Na ocasião dos fatos ele já era autor de vários roubos conhecidos como “trombada”, com o mesmo modus operandi. Pelas imagens puderam identificar o réu como sendo o autor do fato, apesar de ele ter se valido do artifício de ter trocado de roupa. Nunca o abordaram em razão da prática de tráfico de drogas ou do delito de porte de entorpecentes para uso próprio.

Cabe destacar que, em quaisquer delitos, a palavra da vítima possui grande validade como elemento de convicção, mormente quando respaldada por outros elementos de

prova, como se dá no caso dos autos. Ademais, não restou evidenciado que o(a) ofendido(a) e a(s) testemunha(s) de acusação tivesse(m) qualquer motivo para pretender(em) incriminar o acusado, imputando-lhe falsamente um delito de que o sabe(m) inocente.

Ressalte-se que os depoimentos de policiais civis e militares reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão de ilícitos penais.

Também deve ser destacado que o reconhecimento fotográfico (realizado pela testemunha ELIVELTON FAGNER SCOLA nas fases inquisitiva e judicial) constitui elemento hábil para a prolação do decreto condenatório, tendo sido corroborado por outros elementos de prova, entre os quais a confissão do acusado.

Nesse sentido, são os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no RESp n. 1.961.534/TO, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 21/06/2022, DJe de 24/06/2022; AgRg no HC n. 633.659/SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe de 05/03/2021; AgRg nos EDcl no HC n. 655.360/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03/08/2021, DJe de 10/08/2021; AgRg no AREsp 1352219/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018; HC 414.348/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018; AgRg no AREsp 375.887/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016.

Finalmente, e não menos importante, o denunciado foi flagrado por policiais militares na posse de parte da res furtiva (R\$ 50,00 em espécie). O Tribunal de Justiça de São Paulo possui precedentes no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, a apreensão da res furtiva em poder do acusado, ou de terceiro que com ele afirma ter praticado o delito, constitui indício de autoria da prática delitiva e inverte o ônus da prova, impondo à defesa demonstrar a posse de boa-fé. Nesse sentido, são os seguintes julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo: Apelação Criminal 0005611-17.2015.8.26.0451; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/08/2017; Data de Registro: 11/08/2017; Apelação Criminal 0002510-31.2014.8.26.0281; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Itatiba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/11/2016; Data de Registro: 24/11/2016; Apelação Criminal 0013310-97.2014.8.26.0482; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/04/2016; Data de Registro: 07/04/2016.

5. A defesa pleiteia a aplicação do princípio da insignificância, alegando que a conduta é materialmente atípica.

O pleito defensivo deve ser indeferido.

O princípio da insignificância funciona como causa de exclusão da tipicidade, mediante uma interpretação restritiva do tipo penal.

Seu reconhecimento depende do preenchimento de requisitos de ordem objetiva e subjetiva. São requisitos objetivos: (i) a mínima ofensividade da conduta; (ii) a ausência de periculosidade social do agente; (iii) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) a inexpressividade da lesão jurídica.

Os requisitos subjetivos (dizem respeito às condições do agente e da vítima), por seu turno, são dois: (i) importância do objeto material para a vítima (devendo ser avaliado o valor sentimental do res furtiva, bem como a situação econômica do agente e do ofendido); e b) circunstâncias e resultado do crime.

No caso dos autos, considerando-se que o delito de roubo ofende tanto o patrimônio quanto a integridade física e psíquica da vítima, revela-se inaplicável o princípio da insignificância. Consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "Inaplicável ao crime de roubo a causa supralegal de exclusão da ilicitude por tratar-se de delito que ofende o patrimônio e a integridade física da vítima, evidenciando maior grau de ofensividade, periculosidade e reprovabilidade da conduta, aptas a afastar a bagatela" (AgRg no AREsp 599.968/SP, Rel. Ministro FELIX

FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 04/03/2016 – grifo meu). No mesmo sentido: STJ, AgRg no HC 217.755/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 26/08/2015.

Ademais, conforme restará demonstrado adiante, o(a) acusado é portador de maus antecedentes (processos n.º 0003642-52.2011.8.26.0274 e 0007360-95.2012.8.26.0347), circunstância(s) que obsta(m) a aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido, são os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 1005824/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 11/05/2017; AgRg no HC 387.224/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 04/05/2017. Desse modo, rejeito o pleito defensivo de aplicação do princípio da insignificância.

6. A defesa requer, subsidiariamente, o reconhecimento da inimputabilidade do(a) acusado(a) e sua absolvição imprópria, com aplicação de medida de segurança de internação ou de tratamento ambulatorial.

Não há como ser acolhido tal pleito.

In casu, não há qualquer indício de que o réu, ao tempo dos fatos, fosse inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se comportar segundo tal entendimento, não sendo suficiente a alegação de que, na data dos fatos, teria feito uso de substâncias entorpecentes ou de álcool.

Nos termos do caput, do artigo 45, da Lei n.º 11.343/2006, “É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento” (grifo meu).

Referido dispositivo legal deve ser interpretado conjuntamente com os artigos 26, 27 e 28 do Código Penal, que igualmente tratam da inimputabilidade como causa de exclusão da culpabilidade. Como bem destaca Guilherme Nucci, “o art. 45 é desnecessário, diante dos arts. 26, 27 e 28 do Código Penal. Quem é viciado em qualquer substância entorpecente (incluindo-se, nesse contexto, o álcool), para o atual conceito médico, é doente mental. Portanto, o disposto no art. 26 seria suficiente tanto para quem padece de uma enfermidade mental, como, por exemplo, a esquizofrenia, como também para aqueles que são dependentes de drogas em geral” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. 1. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 451 – grifo meu).

Pois bem. A teor do § 1º, do artigo 28, do Código Penal, apenas a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, é capaz de excluir a imputabilidade, desde que, em razão da ingestão de álcool ou de substância de efeitos análogos (e, acrescentamos, do uso de drogas e outras substâncias entorpecentes), o agente seja inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

O caso dos autos, no entanto, amoldar-se-ia, em tese, à hipótese contemplada no inciso II, do caput, do artigo 28, do Estatuto Repressivo, segundo o qual a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool, drogas ou outra substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria: TJMG – Apelação Criminal n.º 1.0672.14.020730-5/001, 7ª Câmara, Relator(a): Agostinho Gomes de Azevedo, 11/06/2015; TJRS – Apelação Criminal n.º 700581169478, 2ª Câmara, Relator(a): José Ricardo Coutinho Silva, 21/05/2015.

Observe, ainda, que o Oficial de Justiça que procedeu à citação pessoal do(a) acusado(a) não constatou qualquer indício de que o(a) sentenciado(a) fosse mentalmente incapaz ou fosse incapaz de recebê-la.

Além disso, não requereu a defesa, no momento processual oportuno, a instauração do incidente de insanidade previsto no artigo 149 do CPP, estando precluso seu direito de produzir prova pericial para comprovar tal alegação.

Por fim, e não menos importante, “a implementação do incidente não é automática ou obrigatória, dependendo da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado” (STJ - HC 375.266/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado

em 07/02/2017, DJe 14/02/2017), o que, a meu sentir, não é o caso dos autos, conforme acima demonstrado.

7. Tendo em vista que inexistem causas excludentes de tipicidade, de ilicitude e de culpabilidade, de rigor a condenação do acusado.

8. A defesa requer a desclassificação do delito de roubo imputado ao acusado para o crime de furto.

Sem razão, contudo.

Como é sabido, o crime de roubo é um delito complexo, porquanto resulta da fusão de dois outros delitos: a) furto e lesão corporal leve, quando praticado com violência à pessoa (própria ou imprópria); e b) furto e ameaça, se cometido com emprego de grave ameaça (que consiste na promessa de mal grave, iminente e verossímil, o qual pode ser exteriorizado por meio de palavras, gestos, símbolos, utilização de objetos em geral ou qualquer outro meio idôneo a revelar a intenção do agente de subjugar a vítima).

Trata-se, enfim, de crime pluriofensivo, pois afronta dois bens jurídicos igualmente tutelados pela lei penal: a) patrimônio e integridade física (se praticado com violência à pessoa); ou b) patrimônio e liberdade individual (quando cometido mediante grave ameaça).

No caso dos autos, restou evidenciado que, no dia 17 de março de 2022, por volta das 08h30, na Rua Pero Neto n.º 154, Centro, nesta cidade e comarca, o agente subtraiu para si uma bolsa contendo R\$ 50,00 em espécie, mediante violência, contra a vítima ANTÔNIA TAFURI BIANCATELLI.

Com efeito, contrariamente ao alegado pela combativa defesa, o réu não se limitou a puxar a bolsa da ofendida (o que configuraria o chamado furto por arrebatamento), mas também empurrou a vítima, que, em razão do empurrão, veio ao solo e lesionou os membros inferiores.

Em outras palavras, além de ofender o bem jurídico patrimônio da vítima, o acusado também ofendeu a integridade física da ofendida.

Logo, não há que se falar em desclassificação para o delito tipificado no artigo 155 do Código Penal (furto).

II.3. Da dosimetria das penas

1. Circunstâncias judiciais

Atentando para as diretrizes postas no caput do artigo 59 do Código Penal, caberá ao juiz, mediante fundamentação adequada e específica, e atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar a reprimenda em patamar que entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Considerando-se que não há critério apriorístico fixado na legislação, o STJ e o TJSP têm utilizado como regra a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, vez que este é o quantum mínimo legalmente previsto para as causas de aumento de pena (majorantes). Contudo, a depender do caso concreto, poderá o magistrado utilizar exasperação superior à referida fração para cada circunstância, desde que indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, podendo, até mesmo, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea.

Nesse sentido, são os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 1168233/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018; AgRg no RESp 1632832/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 22/11/2018; HC 473.777/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018. Na mesma linha, são os seguintes precedentes do TJSP: Apelação 0066091-63.2016.8.26.0050; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 25/10/2017; Apelação 0005712-

12.2017.8.26.0604; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 29/11/2018.

O agente possui maus antecedentes, diante da existência de sentença(s) condenatória(s) transitada(s) em julgado relacionada(s) a fato(s) anterior(es) àquele que é objeto da presente ação penal e que não configura(m) reincidência: processo(s) n.º 0003642-52.2011.8.26.0274; 0007360-95.2012.8.26.0347.

Considerando-se que o acusado ostenta 2 condenações definitivas que não configuram reincidência, aumento a reprimenda em 1/6 e estabeleço a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

2. Circunstâncias agravantes e atenuantes.

Havendo circunstância agravante ou atenuante a ser isoladamente aplicada, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado como regra a fração de 1/6 (um sexto) para o incremento e para a diminuição, ressalvada fundamentação concreta que justifique a utilização de patamar superior, e respeitados os limites mínimo e máximo da pena abstratamente cominada no preceito secundário. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 1329257/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 11/10/2018; RESp 1738852/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018; AgRg no RESp 1660563/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017. Todavia, no caso de concurso de circunstâncias agravantes ou atenuantes, observada a escala de preponderância prevista no artigo 67 do CP (circunstâncias que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência), aquela que estiver melhor graduada irá se sobressair (STJ, AgRg no HC 415.317/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 01/08/2018; RESp 1285055/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014).

Deixo de reconhecer a atenuante do artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal, por se tratar de confissão qualificada (o réu confessou a prática de um crime de furto, e não de roubo, ao asseverar que não teria empurrado a ofendida). Nesse sentido, é o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: HC 119671, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013. Esse é também o entendimento do TJSP: Apelação Criminal 9000001-11.2014.8.26.0301; Relator (a): José Raul Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jarinu - Vara Única; Data do Julgamento: 15/08/2019; Data de Registro: 21/08/2019.

Reconheço a agravante do artigo 61, inciso II, "h", do CP, razão pela qual aumento a pena-base em 1/6, e estabeleço a pena intermediária em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

3. Causas de aumento e de diminuição de pena.

Havendo concurso de majorantes e de minorantes, o artigo 68, § único, do Código Penal, estabelece as seguintes regras: a) se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Geral, ambas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias; b) se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial ou na legislação especial, o juiz poderá aplicar todas elas (desde que obrigatórias) ou limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou diminua; c) se existirem, ao mesmo tempo, 2 (duas) causas de aumento, ou então 2 (duas) causas de diminuição, previstas uma na Parte Geral e outra na Parte Especial ou legislação especial, todas elas serão aplicáveis.

De acordo com a doutrina, se existirem simultaneamente causa(s) de aumento e de diminuição de pena, todas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias. "Em primeiro lugar, o magistrado aplica as causas de aumento, e depois as de diminuição. Não pode a sentença fazê-las recair ao mesmo tempo, compensando-as" (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo; Método, 2018, p. 398 - grifo meu).

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

4. Fixação do valor do dia-multa.

A ausência de informações acerca da situação econômica do réu, recomenda a fixação do valor unitário do dia-multa no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

5. Regime de cumprimento de pena.

Estabeleço o regime inicial de cumprimento de pena fechado, com fundamento no artigo 33, § 3º, e 59, caput, ambos do Código Penal. Embora a quantidade de pena aplicada autorize, em tese, a fixação do regime semiaberto, os maus antecedentes e a agravante do delito cometido contra idoso (artigo 61, inciso II, "h", do CP) indica(m) que o estabelecimento de regime carcerário mais gravoso é medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito que está sendo imputado ao agente.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, § 2º, do CPP. Isso porque a inovação promovida pelo legislador, ao atribuir ao juiz do processo de conhecimento a responsabilidade pela progressão de regime (apesar de a redação do dispositivo legal sugerir tratar-se de detração penal), desconsidera que o instituto, próprio da execução criminal, não depende apenas do preenchimento do requisito objetivo, mas também do mérito do sentenciado, aferível através de boletim informativo, ou até mesmo de exame criminológico, a ser determinado pelo juiz da execução penal.

6. Substituição por penas restritivas de direitos

Com fundamento no artigo 44, inciso I, do CP, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o delito foi perpetrado mediante violência e grave ameaça contra a pessoa.

7. Suspensão condicional da pena.

Deixo de proceder à suspensão condicional da pena, porquanto o réu não preenche os requisitos para ser agraciado com a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do CP.

III - DISPOSITIVO

1. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar o(a) acusado(a) ERIVELTON MAXIMIANO como incurso nas sanções do artigo 157, caput, c/c artigo 61, inciso II, "h", ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 12 dias-multa, cujo valor unitário foi fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2. Nos termos do artigo 316, § único, e 387, § 1º, do CPP, mantenho a prisão preventiva do(a) acusado(a) e nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Com efeito, não ocorreu nenhuma modificação das circunstâncias fáticas que ensejaram a decretação da prisão preventiva, que continua necessária para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, é o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: "HABEAS CORPUS - Apelação em liberdade - Réu que permaneceu preso durante a instrução criminal - [...] Permanência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva - Ausência de fato novo - Inexistência de violação ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência - Precedentes do STF, STJ e TJSP - Ordem denegada [...]". (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2262474-28.2019.8.26.0000; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarujá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/01/2020; Data de Registro: 13/01/2020 - grifo meu).

3. Outras disposições

Condeno o(a) acusado(a) ao pagamento das custas e despesas apuradas ao final. Deixo de estabelecer valor mínimo para reparação civil, tendo em vista que não foi produzida prova a respeito do prejuízo sofrido pela vítima.

Intime(m)-se o(s) ofendido(s) ou sucessor(es), em cumprimento do disposto no artigo 201, § 2º, do CPP.

Transitada em julgado a sentença:

Inclua-se o nome do(a) condenado(a) no rol dos culpados.

Notifique-se o(a) condenado(a) para pagamento da multa no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 50 do CP;

Expeça-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 105 da Lei 7210/84;

Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD);

Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para fins do disposto no artigo 15, inciso III, da CF/88.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Itapolis, 22 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA